CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
-----OoO-----

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
CONTRACT

Quản lý chiến dịch quảng cáo trực tuyến
Digital Marketing Campaign Management
Số: HDDV-FES/MEKONGCF02102026
Number: HDDV-FES/MEKONGCF02102026
giữa
between
CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)
FES (VIETNAM) CO., LTD
Và
And
CÔNG TY TNHH ADIGIT
ADIGIT LIMITED COMPANY

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  Pursuant to the 2015 Civil Code and guiding documents;
- Căn cứ Luật thương mại số 36 năm 2005;
  Pursuant to Commercial Law No. 36 of 2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của Hai Bên.
  Pursuant to the capacity of supplier and service requirements from client.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gồm có:
Today, 01st Oct 2026, we are:

BÊN A	**:**	**CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)**
PARTY A	***:***	***FES (VIETNAM) CO., LTD***
Mã số thuế *(tax code)*	:	3700605006
Địa chỉ *(address)*	:	Số 11, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh *No.11, Street No.8, Vietnam – Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
Người đại diện *(Represented by)*	:	**Ông/Mr. SONI RAGHAV RAMAN**
Chức vụ*/ Position*	:	Tổng Giám Đốc/General Director

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ký lần đầu ngày 21 tháng 07 năm 2007
According to the Enterprise Registration Certificate, initially issued on July 21, 2007
Trong hợp đồng này, được gọi tắt là **Bên A**
Hereby referred to as ***Party A.***

BÊN B	**:**	**CÔNG TY TNHH ADIGIT**
PARTY B	***:***	***ADIGIT LTD., CO***
Mã số thuế (*tax code*)	:	0315 482 572
Địa chỉ (*address*)	:	89 - 91 Phan Kế Bính, P. Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh
Người đại diện (*Represented by)*	:	**Ông/Mr. Nguyễn Thuỵ Khánh Chương**
Chức vụ/*Position*	:	Tổng Giám Giám Đốc/*General Director*
Số tài khoản/*Account no.*	:	612345688
Tại ngân hàng/*At bank*	:	Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Nhà Rồng

Trong Hợp đồng này, được gọi tắt là **Bên B**
*Hereby referred to as **Party B.***

"Hai Bên" trong Hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.
"Two Parties" in this contract are understood as Party A and Party B.

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
ARTICLE 1. PRINCIPLES OF CONTRACTING

1.1 Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
Voluntary, Not Deceived, Not Forced.

1.2 Bình đẳng, trung thực, thiện chí.
Equality, Honesty, Goodwill.

1.3 Cùng có lợi.
Mutually Beneficial.

1.4 Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
Not conflict with Vietnam Law and Social ethics.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
ARTICLE 2. CONTRACT SUBJECT MATTER

Bên A thuê Bên B cung cấp dịch vụ quản lý chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho Bên A theo những điều khoản được miêu tả trong Hợp đồng:
Party A retains Party B to provide digital marketing campaign management service for Party A with terms and conditions specified under this Contract.

3

2.1 **Dịch vụ quảng cáo Digital Ads**
Service: Digital Advertising

- Hình thức dịch vụ: Quảng cáo trực tuyến
  Service Type: Online advertising
- Nền tảng/Platform: Youtube.
- Phạm vi dịch vụ:
  Scope of work:
  - Lập kế hoạch chiến dịch bao gồm định hướng chiến dịch, lộ trình, các hình thức quảng cáo và ngân sách cho chiến dịch.
    Campaign planning includes campaign strategy, roadmap, ads type and campaign

budgeting.

- Các hình thức quảng cáo theo thỏa thuận trên có thể được điều chỉnh tùy theo thực tế triển khai;
  All of ads format above can be adjusted upon discussion between Parties.
- Tối ưu chiến dịch bao gồm triển khai tối ưu các KPI đặt ra trong Hợp Đồng này trong phạm vi ngân sách đã hoạch định trước.
  Campaign optimization includes reaching planned KPI at quality within planned budget mentioned in this Contract.
- Báo cáo theo dõi chiến dịch.
  Campaign tracking report.

2.2 **Thời gian quảng cáo:** Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 30/11/2026
Campaign Timeline: *From 01st October 2026 to 30th November 2026*

Thông báo kích hoạt do bộ phận Account của Bên B gửi bằng email cho đầu mối làm việc của Bên A có cc chuyển thư đến người quản lý Hai Bên (nếu có yêu cầu).
Notification of activation by Party B's Account department sent by email to Party A's working contact with carbon-copy to both Parties' assigned Managers/ Supervisors (if required).

ĐIỀU 3. NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO, PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
ARTICLE 3. ADVERTISING BUDGET, AGENCY FEE AND PAYMENT TERM

3.1 Ngân sách quảng cáo, phí dịch vụ và các loại chi phí khác (nếu có) được quy định trong các Phụ Lục Hợp Đồng đính kèm.
Advertising budget, service fees and other costs (if any) are specified in the Contract Appendix.

3.2 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B theo quy định tại các Phụ Lục Hợp Đồng.
Payment method: Party A pays Party B according to the provisions in the Contract Appendix.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
  Payment method: Bank Transfer.
- Bên A tự chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản. Nội dung chuyển khoản phải thể hiện rõ số hợp đồng/số hóa đơn tương ứng.
  Party A shall bear all costs incurred in connection with the transfer. The contents of the transfer must clearly show the contract number / corresponding invoice number.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
ARTICLE 4. RIGHT AND OBLIGATIONS OF PARTY A

Quyền của Bên A:

Rights of Party A:

4.1 Được yêu cầu Bên B thực hiện công việc theo đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

Requesing Party B to perform the work in accordance with the agreed Subject Matter specified in Article 2 of this contract.

4.2 Được quyền yêu cầu chỉnh sửa tối đa 3 lần các nội dung liên quan tới lời quảng cáo, hình ảnh và/hoặc nội dung bài đăng (post) có trong các gói dịch vụ của Hợp đồng. Trong trường hợp các thay đổi này dẫn đến thay đổi về giá hoặc ngân sách đã ký kết trong Hợp đồng, Bên B sẽ thông

báo lại cho Bên A duyệt trước khi thực hiện. Các yêu cầu chỉnh sửa lời quảng cáo từ lần thứ 4 sẽ được tính phí 500.000VNĐ/lần.

Have the right to request editing up to 3 times the content related to the advertisement, image and / or post content (post) contained in the service package of the Contract. In case, these changes lead to changes in the price or budget signed in the Contract, Party B will notify Party A for approval before implementation. Requesting to edit ad words from the 4th time will be charged VND 500,000 / time.

4.3 Được quyền yêu cầu Bên B bảo lưu thời gian kích hoạt hoặc tạm dừng quảng cáo theo mục tiêu chiến dịch của Bên A. Thời gian bảo lưu hoặc tạm dừng quảng cáo không quá 1 tháng cộng dồn hoặc tối đa sau 1 tháng kể từ thời điểm Hợp đồng được ký bởi Hai Bên. Sau thời gian tạm dừng, Bên A muốn kích hoạt quảng cáo, trong trường hợp giá dịch vụ và/hoặc ngân sách bị thay đổi, Hai Bên sẽ tiến hành ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá theo mức giá hoặc ngân sách mới tại thời điểm kích hoạt quảng cáo.

Have the right to request Party B to reserve the time of activating or suspending advertising according to Party A's campaign goals. Contract point signed by Two Parties.

After the pause, Party A wants to activate the advertisement, in case the service price and / or the budget is changed, the two parties will sign the contract annex to adjust the price according to the new price or budget. at the time of triggering the ad.

4.4 Được nhận các báo cáo về chiến dịch từ Bên B, bao gồm thông báo kích hoạt quảng cáo, thông báo thay đổi quảng cáo (nếu có), báo cáo hoạt động chiến dịch, thông báo sắp hết ngân sách, tổng kết chiến dịch.

Receiving the reports about the campaigns from Party B, including notice of advertising activation, notice of changes to advertisements (if any), report on campaign activities, notice about running out of budget, campaign summary.

4.5 Được quyền yêu cầu tạm dừng khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này. Nếu quá năm (05) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B yêu cầu khắc phục sai sót hoặc chấm dứt vi phạm mà Bên B không phản hồi hoặc không khắc phục hoặc không chấm dứt vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng, Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B trước ba (03) ngày làm việc và Bên A chỉ phải thanh toán cho Bên B số lượng KPI đã được nghiệm thu, và được nhận lại số tiền Bên B chưa thực hiện thành KPI. Bên B phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản lại.

Have the right to request the suspension when Party B fails to fulfill the obligations specified in this contract. If over five (05) days from the date Party A sends a written notice to Party B requesting to correct the error or terminate the violation, Party B does not respond or does not remedy or stop the violation, Party B A has the right to unilaterally terminate the contract. In the case of contract termination, Party A notifies Party B in writing three (03) working days in advance and Party A only has to pay Party B the number of KPIs that have been accepted and received back. Party B has not yet become a KPI. Party B must bear all costs incurred related to the re-transfer.

4.6 Trường hợp phát sinh sai sót liên quan đến quảng cáo hoặc Bên A phát hiện Bên B vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Bên B có nghĩa vụ bồi thường cho Bên A các thiệt hại phát sinh theo thoả thuận giữa Hai Bên, nhưng tối đa không quá 8% giá trị Hợp đồng.

In case of any error related to advertising or Party A detects that Party B violates its obligations

under this contract, Party B is obliged to compensate Party A for any damage arising under the agreement between the two parties, but not more than 8% value of the contract.

Nghĩa vụ của Bên A:
Obligations of Party A:

4.7 Chịu trách nhiệm về tính chính xác của yêu cầu dịch vụ và các thay đổi trong quá trình triển khai Hợp đồng.

Be responsible for the accuracy of service requests and changes in the contract implementation.

4.8 Hợp tác thường xuyên với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Regularly cooperate with Party B in the process of contract performance.

4.9 Có trách nhiệm nghiệm thu dịch vụ trong vòng bảy (07) ngày khi Bên B thực hiện hoàn tất và gởi Báo cáo/Biên bản nghiệm thu các hạng mục công việc như đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, có sai sót hoặc kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đã thỏa thuận, Bên A có quyền yêu cầu Bên B bổ sung, giải trình hoặc khắc phục; thời hạn nghiệm thu được tính lại từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ đã được bổ sung hoặc kết quả đã được khắc phục.

Party A shall be responsible for accepting the services within seven (07) days upon Party B's completion and submission of the Report/Acceptance Minutes for the work items as agreed under Article 2 of this Contract. In the event that the dossier is incomplete, contains errors, or the results fail to meet the agreed requirements, Party A reserves the right to request Party B to supplement, clarify, or rectify; the acceptance period shall be recalculated from the date Party A receives the fully supplemented dossier or rectified results. .

4.10 Cử người phụ trách kỹ thuật, nội dung của website để phối hợp làm việc với Bên B trong quá trình làm việc.

Assign a person in charge of the technique and content of the website to coordinate with Party B in the working process.

4.11 Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chính xác của các nội dung, tài liệu, nhãn hiệu, hình ảnh, thông tin sản phẩm và thông điệp quảng cáo do Bên A cung cấp hoặc phê duyệt bằng văn bản.

Bên B chịu trách nhiệm đối với việc triển khai, cài đặt, nhắm chọn, đăng tải, tối ưu, quản lý chiến dịch, sử dụng tài khoản/nền tảng, tuân thủ chính sách nền tảng, và mọi hành động do Bên B thực hiện trong phạm vi dịch vụ. Bên B không được đăng tải, chỉnh sửa, thay đổi hoặc triển khai bất kỳ nội dung, ngân sách, nhắm chọn hoặc thiết lập quảng cáo nào nếu chưa có phê duyệt trước bằng văn bản/email của Bên A

Party A shall be responsible for the legality and accuracy of all contents, materials, trademarks, images, product information, and advertising messages provided or approved in writing by Party A.

Party B shall be responsible for the deployment, setup, targeting, uploading, optimization, campaign management, utilization of accounts/platforms, compliance with platform policies, and all actions executed by Party B within the scope of services. Party B shall not upload, edit, alter, or deploy any advertising content, budget, targeting, or settings without the prior written/email approval of Party A.

4.12 Bên A thanh toán cho Bên B theo Điều 3 và Phụ lục Hợp đồng, với điều kiện Bên B đã hoàn thành dịch vụ, cung cấp đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, được Bên A nghiệm thu hợp lệ và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ. Phí chậm thanh toán, nếu có, chỉ áp dụng đối với khoản tiền không tranh chấp, đã đến hạn, đã có đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ và sau khi Bên B gửi thông báo nhắc thanh toán bằng văn bản/email cho Bên A. Phí chậm thanh toán không áp dụng đối với khoản đang tranh chấp, khoản chưa nghiệm thu, khoản chưa có đủ chứng từ, khoản sai hóa đơn hoặc khoản phát sinh do lỗi của Bên B. Trong trường hợp chậm thanh toán, mức phí sẽ được áp dụng 0,05%/ngày trên số dư chậm thanh toán.

Party A shall make payments to Party B in accordance with Article 3 and the Appendices of the Contract, provided that Party B has completed the services, provided a complete set of acceptance dossiers, obtained valid acceptance from Party A, and issued a valid financial invoice.

Late payment fees, if any, shall only apply to undisputed, due amounts for which a complete set of valid payment dossiers has been provided, and after Party B has sent a written/email payment reminder notice to Party A. Late payment fees shall not apply to amounts under dispute, unaccepted amounts, amounts with insufficient documentation, amounts with incorrect invoices, or amounts arising due to Party B's fault. In case of late payment, the fee will be applied 0.05% / day on the balance of late payment.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ARTICLE 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B

Quyền của Bên B:

Rights of Party B:

5.1. Được quyền chủ động đề xuất với Bên A những giải pháp để tăng cường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo nếu xét thấy cần thiết.

Have the right to proactively propose to Party A solutions to enhance the effectiveness of the advertising campaign if deeming it necessary.

5.2. Sử dụng các thông tin về website thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A nhằm triển khai quảng cáo hiệu quả khi được Bên A đồng ý trước.

Using information about the website under the legal ownership of Party A in order to effectively advertise with Party A's prior approval.

5.3. Thay đổi và áp dụng các chiến lược quảng cáo tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả cho Bên A. Các thay đổi và các chiến lược quảng cáo này phải được Bên A đồng ý trước khi thực hiện.

Changing and applying advertising strategies depending on the actual situation to ensure effectiveness for Party A. These changes and advertising strategies must be agreed by Party A before implementation.

5.4. Được quyền yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Have the right to request Party A to pay fully and on time as prescribed in Article 3 of this Contract.

5.5. Sau thời điểm Bên B chuyển hóa đơn tài chính hợp lệ tới địa chỉ thư điện tử chỉ định của Bên A theo thông tin do Bên A cung cấp, Bên B sẽ được loại trừ mọi trách nhiệm về việc thất lạc hóa đơn và không có nghĩa vụ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ Bên A về hóa đơn đó, trừ trường hợp Bên A không nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn không hợp lệ do lỗi của Bên B.

After the time Party B transmits a valid financial invoice to the designated email address of Party

A according to the information provided by Party A, Party B will be excluded from all liability for the loss of the invoice and the absence the obligation to settle any complaint from Party A about that invoice, except where Party A does not receive the invoice or the invoice is invalid due to Party B's fault.

Nghĩa vụ của Bên B:
Obligations of Party B:

5.6. Đảm bảo thực hiện tốt công việc theo nội dung quy định trong Hợp đồng.

Ensure good performance according to the content specified in the Contract.

5.7. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của chiến dịch quảng cáo và gửi báo cáo hàng tuần đến Bên A theo mẫu báo cáo dịch vụ. Báo cáo bao gồm các nội dung như sau:

- Các chỉ số (KPI) của từng dịch vụ;
- KPI đạt được và mức độ hoàn thành;
- Báo cáo theo các nhắm chọn;
- Báo cáo theo thời gian;
- Báo cáo theo các yêu cầu khác của Bên A (nếu có);
- Các đề xuất nhằm tối ưu chiến dịch quảng cáo trong các kỳ tiếp theo (nếu có).

Regularly monitor and supervise the operation of the advertising campaign and send a weekly report to Party A according to the service report form. The report includes the following contents:

- *Indicators (KPIs) of each service;*
- *KPIs achieved and completion level;*
- *Report according to the target;*
- *Report from time to time;*
- *Report according to other requests of Party A (if any);*
- *Recommendations for optimizing advertising campaigns in the next periods (if any).*

5.8. Trường hợp KPI hoặc chất lượng dịch vụ không đạt theo mục tiêu đã được phê duyệt do lỗi hoặc nguyên nhân thuộc phạm vi kiểm soát của Bên B, Bên B phải khắc phục bằng chi phí của mình, bao gồm tối ưu bổ sung, hoàn trả phần phí chưa tương ứng với kết quả được nghiệm thu hoặc biện pháp khác do Hai Bên thống nhất. Bên B phải phản hồi các yêu cầu khẩn cấp của Bên A trong vòng hai mươi bốn (24) giờ và các yêu cầu thông thường trong vòng hai (02) ngày làm việc, trừ khi Hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản/email.

In case that KPIs or service quality fail to meet the approved objectives due to faults or causes within Party B's scope of control, Party B shall remedy such failures at its own expense, including implementing additional optimizations, refunding the portion of fees that does not correspond to the accepted results, or taking other measures as mutually agreed by the Parties. Party B shall respond to urgent requests from Party A within twenty-four (24) hours and routine requests within two (02) business days, unless otherwise agreed by the Parties in writing/via email.

5.9. Tư vấn Bên A tối ưu trang đích nhằm đạt kết quả quảng cáo cao nhất.

Advising Party A to optimize the landing page to achieve the highest advertising results.

5.10. Tư vấn Bên A cài đặt "code" và tối ưu theo dõi hiệu suất chiến dịch (nếu có mục tiêu phù hợp).

Advising Party A to install "code" and optimize campaign performance tracking (if there are suitable goals).

5.11. Xuất hoá đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.

Issuea valid financial invoice to Party A.

ĐIỀU 6. SỬA ĐỔI - CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 6. AMENDMENT - TERMINATION OF CONTRACT - UNIVERSAL TERMINATION OF CONTRACT

Sửa đổi:

Revision:

6.1. Toàn bộ hoặc một phần của Hợp đồng này và các Phụ lục của Hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của Hai Bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành Phụ lục của Hợp đồng.

The whole or a part of this Agreement and the Appendices to this Agreement (if any) may be amended by agreement of the Two Parties, any amendment will be made into an Appendix to the Contract.

Chấm dứt Hợp đồng:

Termination of contract:

6.2. Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn; Hai Bên đã hoàn thành mọi trách nhiệm thuộc về mình.

Contract expires without being renewed; Both Parties have fulfilled all their responsibilities.

6.3. Một trong Hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không do lỗi vi phạm của Bên nào, Bên muốn chấm dứt phải gởi thông báo bằng văn bản trước ít nhất bảy (07) ngày của ngày dự định chấm dứt Hợp đồng và phải được sự đồng ý của Bên còn lại bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thoả thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của Mỗi Bên.

One of from 2 Parties wants to terminate the contract ahead of time without any fault of either Party, that side must be agreed in writing by the other Party. In this case, the Parties will agree on the rights and obligations of each Party.

6.4. Một trong Hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động. Trong trường hợp này, Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do Hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

One of from 2 Parties goes bankrupt, is dissolved or is suspended. In this case, the Contract will be terminated in a manner agreed upon by the Two Parties and / or in accordance with applicable laws.

6.5. Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc Hai Bên chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này.

According to the decision of the competent State authority, the two Parties will terminate the validity of this Agreement.

6.6. Một trong Hai Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng nằm ngoài khả năng dự đoán và kiểm soát của bên đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi: cháy nổ, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, thay đổi chính sách của chính phủ v.v…

One of from 2 Parties is affected by a Force Majeure Event beyond its predictability and control including but not limited to: fire, explosion, natural disaster, war, epidemic, policy change of government etc ...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Unilaterally terminate the contract:

6.7. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu chứng minh được Bên còn lại đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong Hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên bị vi phạm. Trong trường hợp này, Bên bị vi phạm gởi thông báo chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản cho Bên vi phạm trước ít nhất ba (03)

ngày.

A Party has the right to unilaterally terminate the contract if it can prove that the other Party has committed a material violation in the performance of the obligations set out in this Agreement and has not had any corrections, remedies or counter-actions. response to the aggrieved Party within 5 days after receiving the aggrieved Party's notice. In this case, the aggrieved Party shall send written notice to terminate the Contract to the Breaching Party at least three (03) days in advance.

6.8. Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phù hợp với Khoản 6.3, Khoản 6.7 thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế và/hoặc bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại và/hoặc Bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt Hợp đồng gây ra. Bên vi phạm chịu mức phạt 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp Đồng.

If one of from 2 Parties unilaterally terminates the contract without complying with Clause 6.3, Clause 6.7, it shall be responsible for paying all costs to prevent, limit damage to the affected Party and pay in full. expenses to prevent, limit and / or compensate any other party and / or third party (if any) due to the failure of unilateral termination of the Agreement. The violating party is subject to a fine of 8% (eight percent) of the Contract's value.

ĐIỀU 7. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
ARTICLE 7. INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION SECUTRITY

7.1. Bên B thừa nhận nhãn hiệu Café Phố thuộc quyền sở hữu của Bên A, Bên B cam kết sẽ không có bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm/gây tổn hại hoặc đe dọa xâm phạm/gây tổn hại đến nhãn hiệu Café Phố, không xâm phạm hoặc gây tổn hại đến các quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu Café Phố.

Bên A chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, yêu cầu hoặc điều tra phát sinh trực tiếp từ tính bất hợp pháp hoặc không chính xác của nội dung, tài liệu, nhãn hiệu, hình ảnh, thông tin sản phẩm hoặc thông điệp quảng cáo do Bên A cung cấp hoặc phê duyệt bằng văn bản. Việc miễn trừ này không áp dụng đối với tranh chấp, yêu cầu, điều tra, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ lỗi, hành vi hoặc thiếu sót của Bên B.

Party B acknowledges that the trademark Café Pho *belongs to Party A, Party B commits not to take any action directly or indirectly infringing / harming or threaten to infringe / harm the trademark* Café Pho*, do not infringe or damage the rights of the trademark owner* Café Pho

Party A shall be responsible for resolving any disputes, claims, or investigations arising directly from the illegality or inaccuracy of the contents, materials, trademarks, images, product information, or advertising messages provided or approved in writing by Party A. This exemption shall not apply to disputes, claims, investigations, expenses, or damages arising from Party B's faults, acts, or omissions.

7.2. Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên còn lại và toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của Hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bảo mật của thông tin này. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

The two Parties undertake to keep confidential all information they receive from the other Party and all information related to this Agreement during and after the expiration of this Agreement at least 01 year and All necessary measures to maintain the confidentiality of this information must be taken. Each Party may not disclose to any Third Party any of the above information

except where it is approved in writing by the other Party or requested by a competent State authority.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 8. GENERAL TERMS

8.1. Thông báo: Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến Hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của Hai Bên như nêu tại phần đầu của Hợp đồng hoặc gửi qua email được chỉ định của đầu mối liên hệ Hai Bên. Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác hoặc thừa nhận được thực hiện theo Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax và telex, và chỉ được coi là đã gửi và nhận hợp lệ: (i) khi giao bằng tay có giấy biên nhận; (ii) nếu gửi bưu điện thì bảy (07) ngày làm việc sau khi gửi thư bảo đảm cước phí trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường hợp gửi bằng fax khi gửi trong giờ làm việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu có tín hiệu hay giấy xác nhận đã chuyển; và (iv) nếu gửi bằng dịch vụ giao nhận bảo đảm, khi thực tế đã nhận, và trong bất kỳ trường hợp nào, cũng phải gửi cho các bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.

Notice: All official notices and contact information related to this contract will be sent to the address of the two Parties as stated at the beginning of the contract or sent via the designated email of the contact point of the two Parties. Any notices and other communications or acknowledgments made under this Agreement will be valid only if made in writing, including fax and telex, and are deemed to have been duly sent and received only: (i) when delivered by hand with a receipt; (ii) if sending by post, seven (07) working days after sending certified pre-paid postage, with written confirmation; (iii) in the case of sending by fax when sent during normal business hours to the recipient's place of business, if there is a signal or confirmation of delivery; and (iv) if sent by certified delivery service, when actually received, and in any case, it must also be sent to the parties at the address notified in writing from time to time.

8.2. **Đầu mối liên hệ**

Point of contact

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN A	**ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BÊN B**
Party A Point of contact	***Party Point of contact***
Ông *(Mr)*: Hà Huy Bảo	Ông *(Mr):* **Nguyễn Thụy Khánh Chương**
Email: bao.ha@fes.foodempire.vn	Email: chuong.ntk@adigit.asia
ĐT *(Phone)*: 0988998520	ĐT *(Phone)*: 0918762849
	Bà *(Ms):* **Trương Thị Như Ý**
	Email: y.ttn@adigit.asia
	ĐT *(Phone):* 0962188373

Đầu mối liên hệ của Mỗi Bên có quyền đại diện cho Mỗi Bên trong mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai hợp đồng này. Nếu Một trong Hai Bên thay đổi đầu mối liên hệ phải có thông báo bằng văn bản đến địa chỉ của Bên còn lại chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi có sự thay đổi đó. Mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm nếu Bên còn lại không hoặc chậm nhận được các thông tin tương tác qua email của người phụ trách do không hoặc chậm thông báo về sự thay đổi đầu mối liên hệ.

The contact point of each Party has the right to represent each Party in all matters relating to the implementation of this contract. If either Party changes the contact point, written notice must be sent to the other Party's address no later than 24 hours from the date of such change. Each Party shall not be responsible if the other party fails to receive or

delay the receipt of the correspondence via email from the person in charge due to failure or delay in notification of the change of contact point.

8.3. Hai Bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo Hai Bên cùng có lợi.

The two Parties agree to in good faith to implement the terms signed in this Agreement, if there is any unfavorable problem arising during the performance of the Agreement, the Two Parties must promptly notify each other and proactively discuss. Silver settlement on the basis of negotiation to ensure mutual benefits.

8.4. Trường hợp có tranh chấp mà Hai Bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong Hai Bên có quyền đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do Bên thua kiện thanh toán.

In case, there is a dispute that the two Parties cannot resolve by negotiation, either Party has the right to bring it to the competent People's Court for settlement. Judgment of the Court is the final decision obliging the Parties to enforce it. Court costs are paid by the losing party.

8.5. Trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng sẽ giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành.

In case of Force Majeure event will be resolved in accordance with the current Civil Code.

8.6. Trường hợp xảy ra rủi ro kỹ thuật hoặc sự cố từ nền tảng quảng cáo, đường truyền, hệ thống tracking, tài khoản quảng cáo hoặc hạ tầng kỹ thuật, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A, cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, chi phí bị ảnh hưởng, KPI bị ảnh hưởng và kế hoạch khắc phục. Bên B phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý để hạn chế thiệt hại, bảo vệ ngân sách của Bên A, bảo toàn dữ liệu, duy trì chứng từ chứng minh và đề xuất phương án thay thế.

Bên B không chịu trách nhiệm đối với sự cố hoàn toàn do bên thứ ba độc lập gây ra và nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên B, với điều kiện Bên B chứng minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo, phòng ngừa, giám sát và giảm thiểu thiệt hại. Bên B vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các sự cố phát sinh do lỗi cài đặt, quản lý tài khoản, nhắm chọn, tối ưu, sử dụng ngân sách, không tuân thủ chính sách nền tảng, không tuân thủ hướng dẫn của Bên A hoặc lỗi khác thuộc phạm vi kiểm soát của Bên B.

In case of technical risks or incidents arising from advertising platforms, networks, tracking systems, advertising accounts, or technical infrastructure, Party B shall immediately notify Party A, providing detailed information regarding the causes, scope of impact, affected costs, affected KPIs, and the remediation plan. Party B shall take all reasonable measures to mitigate damages, protect Party A's budget, preserve data, maintain supporting documentation, and propose alternative solutions.

Party B shall not be held liable for incidents caused entirely by an independent third party and beyond Party B’s reasonable control, provided that Party B proves it has fully performed its obligations regarding notification, prevention, monitoring, and damage mitigation. Party B shall remain liable for incidents arising from faulty setup, account

management, targeting, optimization, budget utilization, non-compliance with platform policies, non-compliance with Party A's instructions, or other faults within Party B's scope of control.

ĐIỀU 9. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

ARTICLE 9. TERM AND EFFECT OF THE CONTRACT

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

The contract takes effect from the date of signing.

9.2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cả Hai Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này, có Biên bản nghiệm thu/ thanh lý mà Một trong Hai Bên không còn khiếu nại gì liên quan đến Hợp đồng thì Hợp đồng này xem như được thanh lý.

Within 07 working days from the date both Parties fulfill all their obligations in this Contract, there is a Minutes of Acceptance / Liquidation, but either Party has no complaints related to the Contract. This is considered to be liquidated.

9.3. Hợp đồng này vẫn có giá trị trong những trường hợp Một trong Hai Bên có sự thay đổi về nhân sự và/hoặc thay đổi về cơ cấu quản lý (sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, chia, tách).

This contract is still valid in the event that either Party has a change in personnel and / or a change in management structure (merger, consolidation, conversion, division, split).

Các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này (nếu có) là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong Hợp đồng này.

The Appendices attached to this Contract (if any) are an inseparable part to form a unity and have the same value as a clause in this Agreement.

9.4. Các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này (nếu có) là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong Hợp đồng này.

The Appendices attached to this Contract (if any) are an inseparable part to form a unity and have the same value as a clause in this Agreement.

9.5. Hợp đồng này được lập thành song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

This contract is made into bilingual copies in Vietnamese and English. In case of discrepancy between the Vietnamese contents and the English contents, the Vietnamese contents shall prevail.

9.6. Các Bên thống nhất rằng Hợp đồng này có thể được ký kết bằng chữ ký điện tử, chữ ký số hoặc thông qua các nền tảng ký kết điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký qua email, hoặc các hệ thống ký điện tử được chấp nhận).

The Parties agree that this Agreement may be executed by electronic signatures, digital signatures, or through electronic signing platforms (including but not limited to execution via email, or other accepted electronic signing systems)

Hợp đồng được ký bằng các hình thức nêu trên có giá trị pháp lý tương đương với bản ký tay (bản cứng). Mỗi bản điện tử hoặc bản scan được xem là bản gốc hợp lệ để làm căn cứ thực hiện và/hoặc giải quyết tranh chấp.

This Agreement executed by the aforementioned methods shall have the same legal validity as

a handwritten (wet-ink) signed original. Each electronic copy or scanned version shall be deemed a valid original for the purposes of performance and/or dispute resolution.

Thời điểm Hợp đồng có hiệu lực được tính từ thời điểm Bên cuối cùng hoàn tất việc ký điện tử theo quy định tại Điều này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

This Agreement shall become effective from the time the last Party completes the electronic execution in accordance with this Article, unless otherwise agreed by the Parties in writing

ĐẠI DIỆN BÊN A ***Party A Representative***	**ĐẠI DIỆN BÊN B** ***Party B Representative***
Ông/ Mr. SONI RAGHAV RAMAN Tổng Giám Đốc /*Position: General Director*	**Ông/*Mr*. NGUYỄN THUỴ KHÁNH CHƯƠNG** Tổng Giám Đốc/*Position: General Director*